

بسم الله الرحمن الرحيم

القسم الثاني عقود وبنوك

مذكرة دراسية

إعداد: عقود وبنوك | التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٣

اقتصاديات البنوك (تشريعات)

واقتصاديات البنوك ودورها

الفصل الأول: أنواع البنوك ومكونات الجهاز المصرفي

أولاً: المدخل التمهيدي (التعريفات والفرق اللغوي)

1. تعريف البنك (لغة واصطلاحاً):

تعريف / مصطلح

أصل الكلمة: "كلمة بنك مشتقة من الكلمة الإيطالية (Banco) وتعني المائدة أو الطاولة التي كان يجلس عليها الصيارفة في العصور الوسطى... لقبول الودائع وصرف العملات".

تعريف / مصطلح

التعريف الاقتصادي: "منشأة مالية تتاجر في الديون".

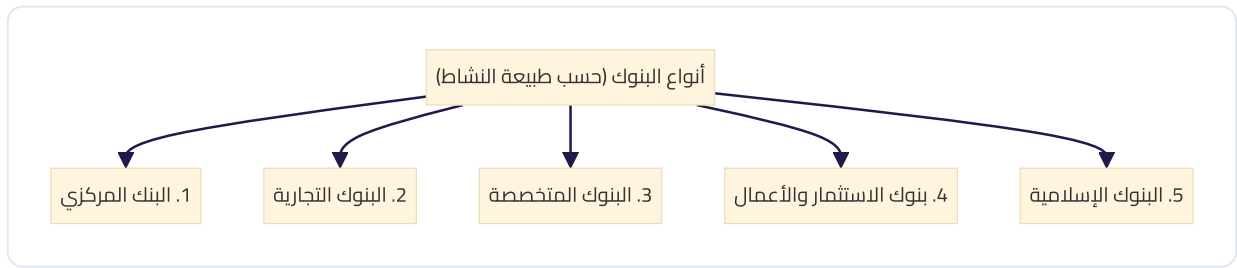
2. تعريف المصرف:

تعريف / مصطلح

"هو اللفظ العربي الدقيق الذي يطلق على المكان الذي يتم فيه صرف النقود وتبديلها".

الفرق الدقيق بين البنك والمصرف

المفهوم	الدلالة/التعريف	ملاحظات
كلمة بنك	أوسع دلالة من كلمة مصرف؛ لأن المصرف يقتصر على الصرف (تبادل العملات)، أما البنك فيشمل قبول الودائع ومنح الائتمان.	يستخدمان كمرادفين حالياً
كلمة مصرف	"هو اللفظ العربي الدقيق الذي يطلق على المكان الذي يتم فيه صرف النقود وتبديلها".	يقتصر على الصرف (تبادل العملات)



1. البنك المركزي (Central Bank):

تعريف / مصطلح

التعريف: "هو المؤسسة التي تقف على قمة النظام المصرفي في الدولة... ويطلق عليه بنك البنوك أو بنك الحكومة".

الوظيفة:

"إدارة السياسة النقدية، وتنظيم الائتمان، وإصدار العملة".

2. البنوك التجارية (Commercial Banks):

تعريف / مصطلح

التعريف: "هي البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع تحت الطلب... وتمنح القروض قصيرة الأجل".

الميزة الأساسية:

"تفرد بقدرتها على خلق نقود الودائع (الائتمان)".

3. البنوك المتخصصة (Specialized Banks):

تعريف / مصطلح

التعريف: "هي البنوك التي تتخصص في تمويل قطاع معين من قطاعات النشاط الاقتصادي (صناعي، زراعي، عقاري)".

الميزة:

"لا تعتمد في مواردها على الودائع تحت الطلب (الجارية)، بل على مواردها الذاتية وإصدار السندات طويلة الأجل".

4. بنوك الاستثمار والأعمال (Merchant Banks):

تعريف / مصطلح

التعريف: "مؤسسات مالية لا تتعامل مع الأفراد العاديين، بل تتعامل مع كبار رجال الأعمال والشركات الكبرى".

الوظيفة:

"معاونة الشركات في إصدار الأوراق المالية (أسهم وسندات) وتمويل التوسعات".
5. البنوك الإسلامية:

تعريف / مصطلح

التعريف: "مؤسسات مالية مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية... وتحرم التعامل بالفائدة (الربا) أخذاً وعطاءً".

ثالثاً: الفرق بين البنوك الحكومية (العامة) والخاصة [cite: 126-127]

وجه المقارنة	البنوك الحكومية (العامة)	البنوك الخاصة
الملكية	"هي البنوك التي تمتلك الدولة رأسمالها بالكامل".	"هي البنوك التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون (شركات)".
الهدف	"تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة (وليس الربح فقط)".	"هدفها الأول والرئيسي هو تحقيق أقصى ربح ممكن".
أمثلة	البنك الأهلي المصري، بنك مصر.	البنوك الاستثمارية الخاصة، البنوك الأجنبية.

رابعاً: شروط ترخيص البنوك (وفقاً لقانون 194 لسنة 2020) [cite: 127-128]

ذكر الكتاب شروطاً صارمة لترخيص البنك في مصر، أهمها:
أن يتخذ البنك شكل "شركة مساهمة مصرية".
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 5 مليار جنيه مصري (للبنوك المصرية).
ألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار أمريكي.
"وضوح هيكل الملكية بما يكفل التحقق من المستفيد النهائي".

الفصل الثاني: البنك المركزي (قمة الجهاز المصرفي)

أولاً: التعريف والخصائص [cite: 138-141]

تعريف / مصطلح

التعريف: "المؤسسة التي تحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي... وتشرف على إصدار النقود وتوجيه الائتمان".

الخصائص (7 نقاط لا غنى عنها):
وحدة البنك: "بنك وحيد" في الدولة لضمان وحدة السياسة النقدية.
الملكية العامة: "مؤسسة عامة مملوكة للدولة".
الهدف: "لا يهدف للربح" بل للصالح العام والاستقرار الاقتصادي.
العلاقة بالجمهور: "لا يتعامل مع الأفراد مباشرة" (لا يقبل ودائعهم ولا يقرضهم).
علاقته بالبنوك: هو "بنك البنوك" (يحتفظ باحتياطياتها ويقرضها).
علاقته بالحكومة: هو "بنك الحكومة" ومستشارها المالي.
الرقابة: يمتلك سلطة الرقابة على الائتمان.

ثانياً: وظائف البنك المركزي (تفصيل دقيق) [cite: 141-149]

1. بنك الإصدار (امتياز الإصدار):

"ينفرد البنك المركزي بحق إصدار البنكنوت".

الحكمة (التعليل):

منع الإسراف في الإصدار النقدي الذي يؤدي للتضخم.
توحيد نوع النقود في الدولة لزيادة الثقة فيها.
تحقيق الرقابة الفعالة على حجم المعروض النقدي.

الغطاء النقدي:

وفقاً للقانون، يجب أن تقابل الأوراق المصدرة بـ (ذهب، نقد أجنبي، سندات حكومية).

2. بنك الحكومة (وكيل ومستشار مالي):

مصرفياً: "يحتفظ بحسابات الحكومة، ويقوم بتحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها".

إقراضياً: يقرض الحكومة عند العجز (شراء أذون الخزانة).

استشارياً: يقدم المشورة في السياسات المالية والنقدية وعقد القروض.

3. بنك البنوك (Bankers' Bank):

الاحتفاظ بالاحتياطي: "يلزم البنوك التجارية بإيداع نسبة معينة من ودائعها لديه" (تسمى

الاحتياطي القانوني).

المقرض الأخير: "يلجأ إليه البنوك التجارية للاقتراض عند الضرورة القصوى أو أزمات السيولة".

غرفة المقاصة: يقوم بتسوية الديون بين البنوك (الشيكات المتبادلة) عن طريق القيود الدفترية.

4. التحكم في الائتمان (السياسة النقدية):

الوظيفة الأهم. يتحكم في "كمية النقود" لعلاج التضخم أو الانكماش.

ثالثاً: أدوات السياسة النقدية (كيف يتحكم في الاقتصاد؟) [cite: 151-158]

قسمها الكتاب إلى أدوات مستخدمة حالياً وأدوات غير نشطة:

(أ) الأدوات المستخدمة حالياً (الفعالة):

الاحتياطي الإلزامي:

تعريف / مصطلح

"نسبة من الودائع (14% حالياً) تلتزم البنوك بإيداعها لدى المركزي بدون عائد".

رفع النسبة: يقلل السيولة (علاج تضخم).

سعر العائد (الكوريدور): أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة بين البنوك والمركزي.

عمليات السوق المفتوحة:

تعريف / مصطلح

"دخول البنك المركزي بائعاً أو مشترياً للأوراق المالية الحكومية لسحب أو ضخ السيولة".

لسحب السيولة: يربط الودائع (يأخذ أموال البنوك مقابل فائدة).

(ب) الأدوات غير النشطة حالياً:

سعر إعادة الخصم: (لم يعد فعالاً كأداة رئيسية).

الرقابة المباشرة: (تحديد سقف للقروض).

الفصل الثالث: البنوك التجارية (بنوك

الودائع)

أولاً: التعريف والخصائص [cite: 161-163]

تعريف / مصطلح

التعريف: "هي البنوك التي تقوم بقبول الودائع التي تدفع عند الطلب... وتمنح القروض قصيرة الأجل".

سبب التسمية:

سميت "تجارية" لأنها كانت قديماً تمول العمليات التجارية قصيرة الأجل فقط، لكنها الآن تمول الصناعة والزراعة أيضاً (لذا يفضل البعض تسميتها بنوك الودائع).

ثانياً: وظائف البنك التجاري (4 وظائف رئيسية) [cite: 164-169]

1. قبول الودائع (المورد الأساسي):
الودائع الجارية (تحت الطلب): "تكون جاهزة للدفع بمجرد طلبها بشيكات، ولا تدفع البنوك عنها فائدة عادة".
الودائع لأجل: "تودع لمدة محددة ولا يجوز سحبها قبل انتهائها إلا بشرط، وتدر فائدة".
ودائع التوفير: لصغار المدخرين.
2. خلق النقود (توليد الائتمان): [هام جداً ومعقد]

المبدأ:

تعريف / مصطلح

"البنوك التجارية لا تكتفي بإقراض ما لديها من أموال، بل تقوم بخلق ودائع جديدة (نقود كتابية)".

الآلية:

عندما يودع العميل مبلغاً، يحتفظ البنك بجزء (احتياطي قانوني ونقدي) ويقرض الباقي. المقرض يقوم بإيداع المبلغ في بنك آخر، والبنك الآخر يقرض جزءاً منه... وهكذا تتضاعف النقود.

القيد:

- قدرة البنك على الخلق محدودة بـ "نسبة الاحتياطي القانوني" و"تسرب النقود خارج البنوك".
3. منح الائتمان (القروض):
تقديم الأموال لأجل قصير (سنة) لتمويل رأس المال العامل.
 4. خصم الأوراق التجارية:

"شراء الورقة التجارية (الكمبيالة) من حاملها قبل ميعاد استحقاقها، ودفع قيمتها الحالية (القيمة الاسمية - الفائدة والمصاريف)".

5. الوظائف الثانوية:

إصدار خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، تأجير الخزائن، بيع وشراء العملات.

ثالثاً: الأعمال المحظورة على البنوك التجارية (قانوناً) [cite: 171-172]

"إصدار أذون قابلة للدفع عند الطلب" (لأن هذا حق البنك المركزي).
 "التعامل في المنقولات أو العقارات بالتجارة" (إلا إذا آلت إليها وفاءً لدين، ويجب التخلص منها خلال مدة محددة).
 "الاشتراك في المنشآت التجارية بما يزيد عن نسبة معينة من رأسمال البنك" (لحماية أموال المودعين من المخاطرة).

الفصل الرابع: البنوك المتخصصة

تعريف / مصطلح

التعريف العام: "بنوك تتخصص في تمويل قطاع معين... ولا تعتمد على الودائع الجارية، بل على رأسمالها وإصدار السندات طويلة الأجل".

1. البنوك الصناعية [cite: 173-175]:

الهدف: تمويل المشروعات الصناعية.
 العمليات: تقديم قروض طويلة ومتوسطة الأجل لإنشاء المصانع وشراء الآلات.
 المصادر: تعتمد على رأسمالها، الاقتراض من الحكومة، وإصدار السندات.

2. البنوك الزراعية [cite: 175-176]:

الهدف: "توفير احتياجات الفلاح من مستلزمات الإنتاج (بذور، أسمدة)".
 الضمان: تقدم القروض بضمان "المحصول" أو "الحيازة الزراعية".
 المخاطر: تتعرض لمخاطر تقلبات الجو والآفات الزراعية.

3. البنوك العقارية [cite: 176-177]:

الهدف: تمويل قطاع العقارات والإسكان.
 العمليات: تقديم قروض طويلة الأجل بضمان "الرهن العقاري" (الأرض أو المبنى).
 التمويل: تعتمد بشدة على إصدار "السندات العقارية".

أولاً: التعريف والنشأة [cite: 181-184]

تعريف / مصطلح

التعريف: "مؤسسة مالية تلتزم في أهدافها ومعاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية... وتحرم التعامل بالفائدة".

النشأة (مراحل تاريخية):

ميت غمر (مصر 1963): أول تجربة عملية لبنوك الادخار الإسلامية (د. أحمد النجار).
بنك ناصر الاجتماعي (مصر 1971): أول بنك ينص قانونه على عدم التعامل بالفائدة.
بنك دبي الإسلامي (1975): أول بنك إسلامي متكامل عالمياً.

ثانياً: خصائص البنوك الإسلامية (أوجه التميز) [cite: 186-187]

استبعاد الفائدة (الربا): "النقود وسيلة للتبادل وليست سلعة تباع وتشترى".
المشاركة (الغنم بالغرم): لا تضمن عائداً ثابتاً، بل يشارك المودع والبنك في الربح والخسارة.
الالتزام بالضوابط الشرعية: وجود "هيئة رقابة شرعية".
البعد الاجتماعي: "الزكاة، القرض الحسن".

ثالثاً: صيغ التمويل الإسلامي (البدائل الشرعية) [cite: 167-170]

المضاربة:

تعريف / مصطلح

"عقد شراكة بين طرفين: أحدهما بالمال (البنك/رب المال) والآخر بالعمل (المضارب).
الربح يوزع بالنسب المتفق عليها، والخسارة المالية على رب المال فقط".

المشاركة:

تعريف / مصطلح

"يقدم الطرفان المال والعمل. الربح حسب الاتفاق، والخسارة بنسبة رأس المال".

المرابحة:

تعريف / مصطلح

"بيع السلعة بمثل ثمنها الأول مع زيادة ربح معلوم". (يشترى البنك السلعة ويمتلكها
ثم يبيعها للعميل بالتقسيط).

الإجارة المنتهية بالتملك:

تأجير أصل مع وعد بتمليكه في نهاية المدة.

رابعاً: العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية [cite: 188-189]

المشكلة:

أدوات البنك المركزي التقليدية (سعر الفائدة، الخصم) لا تناسب البنوك الإسلامية.

الحل:

"يجب تطوير أدوات رقابة شرعية خاصة تناسب طبيعة عمل البنوك الإسلامية" (مثل نسبة الاحتياطي من الودائع الاستثمارية).

خامساً: مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية [cite: 204-206]

المخاطر الأخلاقية: "عدم أمانة المضارب (العميل) أو إهماله"، والبنك لا يضمن أصل المال في المضاربة.

مخاطر السيولة: صعوبة تسييل الأصول الحقيقية (بضائع/عقارات) بسرعة مقارنة بالقروض النقدية.

مخاطر السوق: تقلب أسعار السلع التي يتاجر فيها البنك.

الفصل السادس: قضايا مصرفية معاصرة

أولاً: البنوك الإلكترونية (E-Banking) [cite: 207-209]

تعريف / مصطلح

التعريف: "بنوك تقدم الخدمات المصرفية التقليدية والجديدة عبر شبكات اتصال إلكترونية (الإنترنت) دون الحاجة لفروع".

الأنماط:

بنوك الإنترنت الافتراضية: ليس لها وجود مادي مطلقاً.
الخدمات الإلكترونية للمصارف التقليدية: فرع إلكتروني لبنك موجود.

التكييف الفقهي:

اعتبرها الفقهاء نوعاً من "السفجة" (كتاب من صيرفي لآخر بدفع مال) أو "الوكالة" في النقل.

ثانياً: البنوك الخضراء (التمويل الأخضر) [cite: 216-221]

تعريف / مصطلح

التعريف: "البنوك التي تأخذ في اعتبارها البعد البيئي... وتوجه استثماراتها للمشروعات الصديقة للبيئة".

الأدوات:

السندات الخضراء، القروض الخضراء.

الهدف:

التنمية المستدامة، تقليل المخاطر البيئية، تحسين السمعة.

نماذج مصرفية:

البنك الأهلي المصري وبنك مصر (أطلقا برامج لتمويل مكافحة التلوث والطاقة المتجددة).

ثالثاً: الشمول المالي (Financial Inclusion) [cite: 194-196]

تعريف / مصطلح

التعريف: "إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع (مؤسسات وأفراد) بأسعار مناسبة وجودة مناسبة".

الفئات المستهدفة:

الفقراء، النساء، الشباب، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهدافه:

"دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".

تحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر.

تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

دور البنك المركزي المصري:

أطلق مبادرات لفتح الحسابات مجاناً، دعم المشروعات الصغيرة، ونشر الخدمات الرقمية (المحافظ الإلكترونية).

هذه المذكرة هي المسح الشامل والحرفي والدقيق للقسم الثاني (اقتصاديات البنوك) من الكتاب، وتغطي كل الأسئلة المتوقعة بإذن الله.